

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4085/2539

พนักงานอัยการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

บริษัท สยามกลการ จำกัด

ผู้ร้อง

นาย น้อย สร้อยดอกไม้ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

แม้สัญญาเช่าซื้อระบุว่าหากทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกยึดถูกริบไม่ว่าโดยเหตุใดให้ถือว่าสัญญาเลิกกันโดยมิต้องบอกกล่าวก่อนและผู้เช่าซื้อยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างจนครบแต่ผู้ร้องไม่ได้ใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าวกลับยอมรับชำระค่าเช่าซื้ออีก2งวด หลังการรณนัตของกลางถูกยึดแล้วและยอมผ่อนผันการผิตนัดชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอีก7งวดซึ่งเป็นเงินส่วนน้อยเมื่อเทียบกับราคาเช่าซื้อทั้งหมดแสดงว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อและผู้ร้องต้องการจะได้ค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้น การที่ผู้ร้องขอคืนรณนัตของกลางจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าซื้อแต่ฝ่ายเดียว เป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอคืนรณนัตของกลาง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(12) วรรคสาม,336 ทวิ, 83 และบริ รณนัตหมายเลขทะเบียน บ-0753 ประจวบคีรีขันธ์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลาง ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสาม ขอให้ศาลมีคำสั่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางและผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการที่จำเลยทั้งสามนำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิดขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่รถยนต์ที่เข้าชื่อถูกยึด ถูกริบไปแล้วผู้ร้องก็ยังรับค่าเข้าชื่อต่อมาอีกถึง 2 งวด และการที่ผู้เข้าชื่อผิดนัดชำระค่าเข้าชื่อรวม 7 งวด ผู้ร้องก็ไม่ได้ติดตามเพื่อยึดถือครอบครองรถยนต์ที่เข้าชื่อทันทีคงปล่อยให้เวลาล่วงเลยออกไปหลังจากครบกำหนด 48 งวด ตามสัญญาเข้าชื่อแล้วถึง 9 เดือน 12 วัน จึงให้พนักงานของผู้ร้องไปตรวจดูที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอหัวหิน แสดงว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะเลิกสัญญากับผู้เข้าชื่อถึงแม้ผู้เข้าชื่อจะยินยอมให้ถือว่าสัญญาเข้าชื่อเลิกกันตามสัญญาเข้าชื่อข้อ 8 ดังนั้น สิทธิครอบครองรถยนต์ของกลางก็ยังเป็นของนางสังวาลย์ผู้เข้าชื่อ และตามสัญญาเข้าชื่อข้อ 5 ก็ได้ระบุว่า ถ้าทรัพย์สินที่เข้าชื่อถูกโจรภัย ถูกยึดหรือถูกริบไม่ว่าโดยเหตุสุดวิสัยหรือโดยเหตุใด ๆ ผู้เข้าชื่อยอมรับผิดชอบฝ่ายเดียว และยอมชำระเงินค่าเข้าชื่อทั้งสิ้นจนครบ หากเจ้าของ(ผู้ร้อง)ได้ออกเงินไปเพื่อการดังกล่าวผู้เข้าชื่อก็ยอมชดใช้ให้ดังนั้นการที่รถยนต์ของกลางถูกริบผู้เข้าชื่อก็จะ

ต้องชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอีก 7 งวด รวมเป็นเงินจำนวน 45,300 บาทซึ่งเป็นเงินส่วนน้อยเมื่อเทียบกับราคาเช่าซื้อ 370,000 บาทในทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าผู้เช่าซื้อเคยผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อแสดงว่าผู้ร้องประสงค์จะได้ค่าเช่าซื้อเท่านั้น ผู้ร้องไม่ประสงค์จะยึดรถยนต์ของกลางคืนเมื่อผู้เช่าซื้อผิดสัญญา พฤติการณ์เช่นนี้เห็นได้ว่าผู้ร้องร้องขอรถยนต์ของกลางคืนเพื่อประโยชน์ของนางสังวาลย์ผู้เช่าซื้อแต่ฝ่ายเดียว ผู้ร้องจึงใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริต ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอคืนรถยนต์ของกลาง ฎีกาของผู้ร้องข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกริบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36เป็นการใช้สิทธิทางศาลอย่างหนึ่ง นอกจากผู้ร้องมีหน้าที่น่าสืบว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง และมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดแล้ว ผู้ร้องยังต้องตกอยู่ในบังคับหลักกฎหมายทั่วไปคือ การใช้สิทธิโดยสุจริตด้วย ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้มาจากการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีบัญญัติที่ว่า การมาขอความยุติธรรมต้อง

มาด้วยความสุจริต (He who comes to equity must come with clean hands) (ดู
ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชามหาคุณ การตีความกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2539, หน้า 477) แนววินิจฉัยของศาลฎีกากรณีเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ ที่ถือว่า
พฤติการณ์ของผู้ร้องเป็นการใช้สิทธิร้องขอของกลางคืนโดยไม่สุจริตเช่น (1) มีข้อ
สัญญาให้ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อ แม้ทรัพย์สินดังกล่าวถูก
ยึด ถูกริบ หรือสูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อมีเจตนาเพียงต้องการจะ
ได้รับเงินค่าเช่าซื้อตามสัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2389/2533, 3726/2525) (2)
ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อเพิกเฉยไม่ยอมบอกเลิกสัญญาเพื่อเรียก
ทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3819/2533, 2618/2534, 3235/2534)
หรือผู้เช่าซื้อผิดนัดแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อยังยินยอมผ่อนผันการชำระหนี้หรือทำสัญญาฉบับ
ใหม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1865/2533, 3962/2533, 4791/2533) (3) ผู้ให้เช่า
ซื้อเคยได้รับทรัพย์สินของกลางคืนมาครั้งหนึ่งแล้ว แทนที่จะเลิกสัญญากลับนำ
ทรัพย์สินดังกล่าวไปให้ผู้เช่าซื้อใช้สอยอีก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2530,
182/2537) (4) ผู้ให้เช่าซื้อแถลงรับว่า ถ้าศาลมีคำสั่งคืนรถยนต์ก็ยังคงให้เช่าซื้อต่อ
ไปถือว่าขอคืนเพื่อประโยชน์ผู้เช่าซื้อ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3967/2533) หรือเหลือ
ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระจำนวนไม่มากและยังไม่มี การเลิกสัญญา น่าเชื่อว่าเมื่อได้รับชำระ
ค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องโอนทรัพย์สินให้จำเลย(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 2586/2530) (5) มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้กระทำผิดหรือญาติผู้กระทำผิดมาติดต่อ
ผู้ให้เช่าซื้อขอให้ยื่นคำร้องขอทรัพย์สินคืนแทน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2529) ผู้
เช่าซื้อเคยติดต่อขอทรัพย์สินของกลางคืนในชั้นพนักงานสอบสวนแทนผู้ให้เช่าซื้อ
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3227/2534), ผู้ให้เช่าซื้อมอบอำนาจให้หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ห้างฯผู้เช่าซื้อหรือญาติผู้เช่าซื้อยื่นคำร้องต่อศาลแทน ในขณะที่สัญญาเช่าซื้อยังมีผล
ผูกพันอยู่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1528/2522, 1343/2537) (6) ผู้ร้องจดทะเบียนรับ
โอนทรัพย์สินของกลางจากผู้ให้เช่าซื้อหลังจากทราบว่าจะนำทรัพย์สินไปใช้ใน

การกระทำผิดและถูกเจ้าพนักงานยึดไว้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 688/2531) จากพฤติการณ์ดังกล่าวจะต้องนำมาฟังประกอบกันให้ได้ความว่าเป็นการขอคืนของกลางเพื่อประโยชน์จำเลย หรือผู้กระทำความผิดอันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 และหลักการลงโทษริบทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้กระทำความผิดอีก ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแม้เป็นเจ้าของที่แท้จริง และมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ศาลก็มีอำนาจยกคำร้องเสียได้ ลักษณะสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 เป็นสัญญาที่เจ้าของนำทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า เมื่อผู้เช่าใช้เงินจนครบถ้วนตามที่ตกลง ฉะนั้นหากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้และทรัพย์สินดังกล่าวศาลมีคำสั่งริบแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 ย่อมถือได้ว่าคำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินของกลางให้ยังคงมีอยู่และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ให้เช่าซื้อโดยปริยายการไม่บอกเลิกสัญญาก่อนยื่นคำร้องขอทรัพย์สินของกลางคืนจึงเป็นเหตุผลสำคัญตามแนววินิจฉัยศาลฎีกา ที่ถือได้ว่าผู้ให้เช่าซื้อผู้ร้องไม่สุจริต (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4996/2533, 2234/2535, 70/2536, 2335/2537) ส่วนข้อตกลงที่ผู้เช่าซื้อยอมรับผิดชัดใช้ราคาทรัพย์สิน หรือค่าเช่าซื้อที่ค้างอยู่จนครบแม้ไม่สามารถส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด อยู่นั้น เป็นเพียงข้อตกลงเรื่องกำหนดค่าเสียหายล่วงหน้าอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่นำไปใช้บังคับกันได้ไม่ว่าจะมีการเลิกสัญญากันหรือไม่ก็ตาม จึงไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ถือว่าผู้ร้องไม่สุจริต และถือเป็นเงื่อนไขความรับผิดชอบตามสัญญา ที่ผู้ให้เช่าซื้ออาจเลือกที่จะมาร้องขอทรัพย์สินของกลางคืนแทนการใช้สิทธิตามข้อตกลงดังกล่าวก็ได้ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5066/2533, 868/2536, 269/2537) คำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้วินิจฉัยโดยถือข้อเท็จจริงที่ว่า แม้รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกเจ้าพนักงานตำรวจยึดเป็นของกลางแล้ว ผู้ร้องก็ยังคงรับชำระค่าเช่าซื้ออีก 2 งวด จากผู้เช่าซื้อและยอมผ่อนผันการ

ผัดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดที่เหลือรวม 7 งวด ซึ่งเป็นเงินส่วนน้อยเมื่อเทียบกับค่าเช่าซื้อทั้งหมด จึงถือได้ว่าผู้ร้องไม่ประสงค์จะเลิกสัญญาเช่าซื้อ และเมื่อฟังประกอบสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ที่ระบุให้ ผู้เช่าซื้อรับผิดชอบฝ่ายเดียวแม้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกยึด หรือถูกริบ แสดงว่าผู้ร้องมุ่งประสงค์อยากได้ค่าเช่าซื้อเท่านั้น ไม่ต้องการจะติดตามรถยนต์ของกลางคืนเพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเองจึงเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริต ศาลมีอำนาจยกคำร้องได้ วิรัตน์ วิเศษวงศ์กร